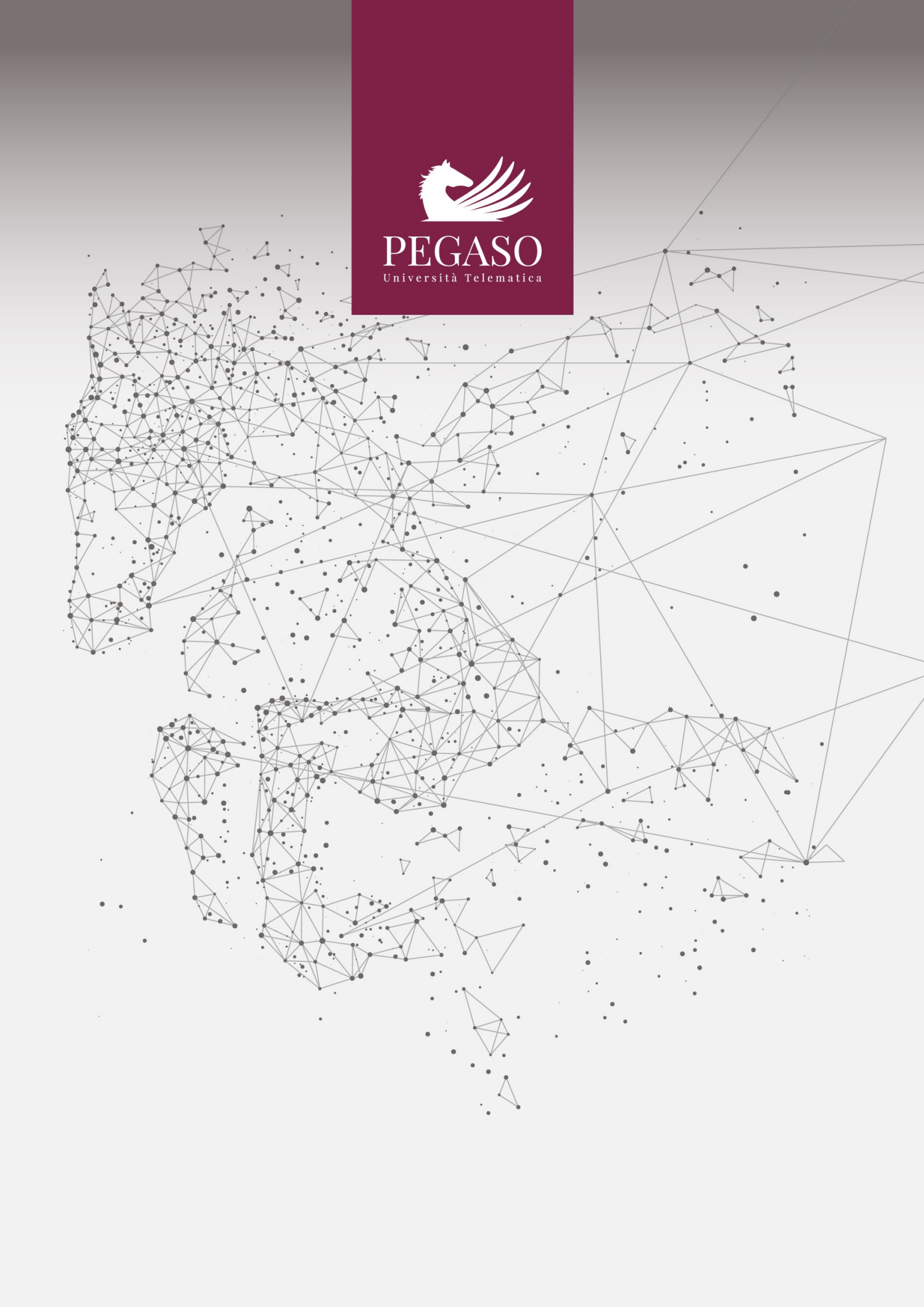

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Indice

**1 IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ..... 3**

**2 LA POSIZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI .....12**

**3 I COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI .....15**

**BIBLIOGRAFIA.....16**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 1 Il responsabile della protezione dei dati personali

La figura della Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito anche "RPD") assume un ruolo centrale nell'assetto normativo descritto dal Regolamento Europeo 679/2016, con particolare riferimento al profilo della responsabilizzazione.

Vedremo infatti che per alcuni titolari e responsabili del trattamento il GDPR prevede espressamente l'obbligo di nominare tale figura, negli altri casi sia il Gruppo di lavoro art. 29[1] che il Garante per la protezione dati personali[2] [3]si sono espressi per un netto favore della relativa nomina, anche al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dal Regolamento.

Infatti, la nomina di un Responsabile della protezione dati rappresenta per il Titolare e per il Responsabile del trattamento un adempimento che consente di dar prova della sussistenza di un preciso processo di compliance in materia di trattamento e protezione dati personali, finalizzato non solo a favorire l'osservanza della normativa in materia di protezione dati ma anche ad aumentare il margine competitivo delle imprese.

E' fondamentale non confondere il ruolo del responsabile della protezione dei dati personali con quella del consulente privacy. Mentre quest'ultimo fornirà assistenza al Titolare o al Responsabile del trattamento cercando, di assecondarne le richieste nel relativo interesse, e nei limiti imposti dalla normativa sul trattamento dati; il Responsabile della protezione dei dati personali, pur ricevendo l'incarico direttamente dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, rappresenta gli interessi degli interessati presso la rispettiva organizzazione.

Egli infatti rappresenta il punto di contatto tra il Titolare o il Responsabile, gli interessati e l'autorità di controllo (figura 1).

[1] WP243 - Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 13 dicembre 2016 e s.m.i.
[2] FAQ sul responsabile della protezione dati in ambito privato – Disponibile su: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793
[3] FAQ sul responsabile della protezione dati in ambito pubblico – Disponibile su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

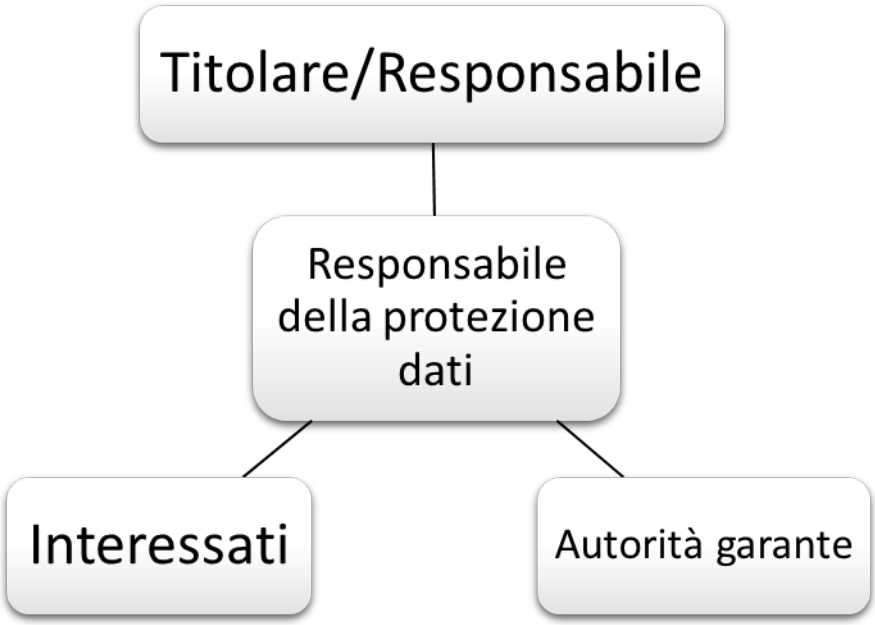



*Figura 1*

Prima di inquadrare le caratteristiche e i compiti del Responsabile della protezione dei dati personali è importante precisare un concetto importante: il RPD non risponde penalmente in caso di inosservanza dei precetti del GDPR, in quanto il legislatore europeo ha inteso riferire l'onere di dimostrare l'osservanza delle disposizioni normative in materia di protezione dati direttamente al titolare o al responsabile del trattamento. Questi ultimi, potranno eventualmente agire in rivalsa, ove contrattualmente previsto, nei confronti del Responsabile della protezione dati, qualora il danno si sia verificato in seguito alla mancata osservanza, ad opera di quest'ultimo, degli obblighi contrattuali e normativi sullo stesso incombenti.

### 1.1. L'inquadramento normativo

Il Regolamento europeo disciplina la figura del Responsabile della protezione dati a partire dall'art. 37.

Il primo comma di questo articolo disciplina i casi in cui la nomina è obbligatoria:

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

"*1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;*

*b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure*

*c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.*"

Al di fuori di questi casi, il Gruppo di lavoro art. 29 e il Garante per la protezione dei dati personali sono unanimi nell'affermare che la nomina del Responsabile della protezione dati è comunque un importante strumento di *accountability*, e quindi, se non obbligatoria, quantomeno altamente raccomandabile.

Sempre seguendo un approccio in termini di responsabilizzazione del Titolare e del Responsabile del trattamento, il Gruppo do lavoro art. 29 raccomanda di documentare le ragioni per cui si è ritenuto non necessario procedere alla nomina di un Responsabile della protezione dati.

Come sostenuto dal Gruppo di lavoro art. 29 "*Se si procede alla nomina di un RPD su base volontaria, troveranno applicazione tutti i requisiti di cui agli articoli 37-39 per quanto concerne la nomina stessa, lo status e i compiti del RPD esattamente come nel caso di una nomina obbligatoria*".[4]

Al fine di scendere più nel dettaglio in ordine ai casi in cui si ritiene sussistere l'obbligo di nomina di un Responsabile per la protezione dei dati personali, con riferimento ai soggetti privati, il Garante per la protezione dei dati, nelle sue FAQ sul Responsabile della protezione dati in ambito

[4] WP243 - Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 13 dicembre 2016 e s.m.i.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

privato[5], specifica che, alla luce di quanto stabilito all'art. 37 del GDPR, nonché di quanto previsto nelle suddette Linee guida, sono tenuti alla designazione di un Responsabile per la protezione dei dati personali "*istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle "utilities" (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento*."

Mentre invece per quello che riguarda i soggetti pubblici, il Garante per la protezione dati, nelle sue FAQ del Responsabile della protezione dati in ambito pubblico[6], prevede che "*allo stato, in ambito pubblico, devono ritenersi tenuti alla designazione di un RPD i soggetti che ricadevano nell'ambito di applicazione degli artt. 18-22 del Codice, che stabilivano le regole generali per i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici (ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc.)*.

*Occorre, comunque, considerare che, nel caso in cui soggetti privati esercitino funzioni pubbliche (in qualità, ad esempio, di concessionari di servizi pubblici), può risultare comunque fortemente raccomandato, ancorché non obbligatorio, procedere alla designazione di un RPD. In ogni caso, qualora si proceda alla designazione di un RPD su base volontaria, si applicano gli identici requisiti - in termini di criteri per la designazione, posizione e compiti - che valgono per i RPD designati in via obbligatoria*"

[5] FAQ sul responsabile della protezione dati in ambito privato – Disponibile su: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793
[6] FAQ sul responsabile della protezione dati in ambito pubblico – Disponibile su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Preme precisare un aspetto importante: l'art. 37 GDPR si riferisce indistintamente al Titolare del trattamento e al Responsabile del trattamento. Questo implica che il soggetto che rispecchi i requisiti descritti dalla norma è tenuto a nominare un RPD, indipendentemente dal fatto che per uno o più trattamenti operi in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento.

Pertanto potremo benissimo trovarci innanzi a situazioni in cui il Titolare del trattamento non è tenuto alla nomina di un RPD ma lo è invece un Responsabile del trattamento che lo stesso ha nominato.

Tanto per riprendere un esempio descritto dalle Linee guida:

"*Una piccola azienda a conduzione familiare operante nel settore della distribuzione di elettrodomestici in una città si serve di un responsabile del trattamento la cui attività principale consiste nel fornire servizi di tracciamento degli utenti del sito web oltre all'assistenza per attività di pubblicità e marketing mirati. Le attività svolte*

*dall'azienda e dai clienti non generano trattamenti di dati "su larga scala", in considerazione del ridotto numero di clienti e della gamma relativamente limitata di attività. Tuttavia, il responsabile del trattamento, che conta numerosi clienti come questa piccola azienda familiare, svolge, nel suo complesso, trattamenti su larga scala. Ne deriva che il responsabile del trattamento deve nominare un RPD ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b); al contempo, l'azienda in quanto tale non è soggetta all'obbligo di nomina del RPD*." [7]

**1.2. La designazione del Responsabile della protezione dati per più organismi**

L'art. 37 par. 2 dispone che

> *2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.*

[7] [7] WP243 - Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 13 dicembre 2016 e s.m.i. – Pag. 12

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Il requisito della "raggiungibilità" è un elemento essenziale per la corretta esecuzione dei compiti demandati al Responsabile della protezione dei dati personali. Questo implica che in caso di una eventuale ispezione ad opera dell'Autorità di controllo, il RPD deve poter garantire la propria presenza fisica presso la sede del Titolare o del Responsabile. Ma non solo. La "raggiungibilità" comporta anche la disponibilità dei dati di contatto del RPD così che possa essere sempre rintracciabile e contattabile da parte degli interessati per le questioni concernenti il trattamento dei dati personali e/o l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal regolamento europeo.

Il comma 3 dell'art. 37 GDPR dispone invece che

> *"3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione."*

Anche in questo caso valgono le stesse considerazioni innanzi riportate. E' essenziale che quanto il RPD sia nominato da più soggetti possa garantire un certo grado di efficienza che gli permetta di ottemperare in modo effettivo ai compiti allo stesso demandati.

A conferma di quanto innanzi riportato, comma 4 dell'art. 37 prevede che

> *4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.*

Al comma 5 dell'art. 37 il legislatore europeo prevede che il Responsabile della protezione dei dati personali sia dotato di apposite qualità professionali e conoscenze specialistiche, in particolare:

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

*5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.*

Pertanto le conoscenze specialistiche demandate al RPD attengono prevalentemente a due ambiti:

- normativa
- prassi

Per questo è fondamentale che un RPD non solo abbia una conoscenza approfondita del Regolamento europeo, della normativa nazionale applicabile e delle prassi e linee guida sia nazionali che internazionali, ma deve conoscere approfonditamente il settore di attività in cui opera il Titolare o il Responsabile della protezione dati, la normativa si settore e tutte le prassi operative proprie di quel settore economico.

Questo aspetto è confermato altresì dal Considerando n. 97 che infatti dispone:

"*Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.*"

Come precisato dal Garante, il RPD "*deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare. Deve inoltre agire in piena indipendenza (considerando 97 del Regolamento UE 2016/679) e autonomia, senza ricevere istruzioni e riferendo direttamente ai vertici*".[8]

Il comma 6 dell'art. 7 GDPR prevede poi che

[8] FAQ sul responsabile della protezione dati in ambito privato – Disponibile su: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793

PEGASO Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

> *6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.*

Non esistono pertanto limitazioni connesse al profilo soggettivo del soggetto che può assumere la qualifica di RPD: egli potrà ben essere un dipendente del Titolare o del Responsabile (purchè ovviamente la sua posizione, sia in termini di competenze, sia in termini di indipendenza, sia tale da assolvere quanto prescritto dall'Art. 38 GDPR), ma anche un soggetto esterno, professionista o persona giuridica.

Il Gruppo di lavoro art. 29 prevede altresì la possibilità che il RPD possa svolgere le sue funzioni anche attraverso un *team* di lavoro: ossia un determinato numero di professionisti, dotati delle conoscenze e competenze richieste dall'art. 37 co. 5 del GDPR, che operano sotto la sua diretta responsabilità.

Il comma 7 dell'art. 37 GDPR prevede infine che

> *7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.*

Questo comma prevede un duplice obbligo in capo al titolare o al responsabile:

- pubblicare i dati di contatto del RPD, e
- comunicare i dati di contatto del RPD alle pertinenti autorità di controllo.

Come abbiamo già avuto modo di precisare, il Responsabile della protezione dati rappresenta il punto di contatto tra Titolare e interessati. Per questo motivo è fondamentale agevolare la formulazione delle richieste degli interessati direttamente al RPD, attraverso la pubblicazione dei suoi dati di contatto. Ma questa "reperibilità" deve essere garantita anche all'Autorità di controllo, facilitando quindi le comunicazioni con il RPD per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Come previsto dalle Linee guida:

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

"*I dati di contatto del RPD dovrebbero comprendere tutte le informazioni che consentono agli interessati e all'autorità di controllo di raggiungere facilmente il RPD stesso: recapito postale, numero telefonico dedicato e/o indirizzo dedicato di posta elettronica. Se opportuno, per facilitare la comunicazione con il pubblico, si potrebbero indicare anche canali ulteriori: una hotline dedicata, un modulo specifico per contattare il RPD pubblicato sul sito del titolare/responsabile del trattamento*."

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 2 La posizione del Responsabile della protezione dati

Delle questioni che riguardano la posizione del Responsabile della protezione dati, nonché del suo ruolo all'interno dell'organizzazione del Titolare o del Responsabile del trattamento ce ne parla l'art. 38 GDPR:

*"1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.*

*2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.*

*3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.*

*4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.*

*5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.*

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

*6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi."*

Quanto riportato nel presente articolo può essere sintetizzato in due concetti fondamentali:

- coinvolgimento del RPD
- indipendenza del RPD

Sotto il primo profilo, ogni decisione assunta dal Titolare o Responsabile che possa avere delle ripercussioni sul processo di trattamento dei dati personali, deve essere adottata previo parere del RPD.

Ciò significa che occorrerà garantire, per esempio:

- "*che il RPD sia invitato a partecipare su base regolare alle riunioni del management di alto e medio livello;*
- *la presenza del RPD ogniqualvolta debbano essere assunte decisioni che impattano sulla protezione dei dati. Il RPD deve disporre tempestivamente di tutte le informazioni pertinenti in modo da poter rendere una consulenza idonea;*
- *che il parere del RPD riceva sempre la dovuta considerazione. In caso di disaccordi, il Gruppo di lavoro raccomanda, quale buona prassi, di documentare le motivazioni che hanno portato a condotte difformi da quelle raccomandate dal RPD;*
- *che il RPD sia consultato tempestivamente qualora si verifichi una violazione dei dati o un altro incidente*."

Sotto il secondo profilo, il Responsabile della protezione dati deve poter assumere una posizione indipendente rispetto al Titolare o al Responsabile del trattamento e dai loro interessi, dovendo lo stesso agire per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati presso la struttura del Titolare.

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

Questo implica che nell'assolvimento dei suoi compiti il RPD non deve ricevere alcuna istruzione da parte del Titolare o del Responsabile potendo lo stesso svolgere i controlli e gli accertamenti che ritiene opportuni e assumere precise posizioni in merito alle diverse vicende che coinvolgono il trattamento dei dati personali.

Al fine di potenziare l'autonomia operativa del RPD, il legislatore europeo prevede altresì che quest'ultimo non possa essere "*rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti*".

Le penalizzazioni di cui parla l'art. 37 possono essere di diversa natura: dal blocco delle progressioni di carriera alla mancata concessione di incentivi rispetto ad altri dipendenti. Il divieto opera con riferimento ai comportamenti tenuti dal RPD in ragione dell'assolvimento del presente incarico, ma non si estende a eventuali ulteriori inadempimenti o comportamenti tenuti al di fuori del confine previsto all'art. 39 del GDPR, oltre il quale si applicheranno le comuni regole applicabili ai rapporti contrattuali, anche di lavoro subordinato, potendo comportare l'applicabilità di sanzioni disciplinari (es. assenze ingiustificate, molestie sessuali sul luogo di lavoro etc..)

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# 3 I compiti del Responsabile della protezione dati

I compiti del responsabile della protezione dati personali sono elencati all'art. 39 del GDPR

*"1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:*

*a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; d) cooperare con l'autorità di controllo; e*

*e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.*

*2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo."*

PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*

# Bibliografia


- WP243 - Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, 13 dicembre 2016 e s.m.i.
- FAQ sul responsabile della protezione dati in ambito privato – Disponibile su: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793
- FAQ sul responsabile della protezione dati in ambito pubblico – Disponibile su https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110
- D.KORFF – M. GEORGES; Manuale RPD - Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea – versione approvata dalla Commissione, luglio 2019


PEGASO
Università Telematica

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).*